



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo de captación de aguas subterráneas para abastecimiento en la localidad de Marmellar de Abajo, en el término municipal de Pedrosa de Río Úrbel (Burgos), promovido por el Ayuntamiento. Expte.: EIAS/2026/BU/009.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 3, letra a), punto 3º, «Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y el subsuelo» en particular: «Perforaciones para el abastecimiento de aguas».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de resolución de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos celebrada el día 30 de junio de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas para abastecimiento de la localidad de Marmellar de Abajo, término municipal de Pedrosa de Río Úrbel (Burgos), promovido por el Ayuntamiento, que figura como Anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Burgos, 7 de julio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ROBERTO SAIZ ALONSO

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE SONDEO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARMELLAR DE ABAJO, TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL (BURGOS), PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO. EXPTE: EIAS/2026/BU/009.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la ejecución de un sondeo en la parcela 9003 del polígono 506 del término municipal de Pedrosa de Río Úrbel, para garantizar el suministro de agua potable a la localidad de Marmellar de Abajo.

Los motivos que justifican el proyecto son problemas de abastecimiento de agua durante los últimos años, relacionados con episodios de sequía y de contaminación por nitratos del manantial actual.

1.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SONDEO			
Parcela	9003	Polígono	506
Término Municipal	Pedrosa de Río Úrbel	Provincia	Burgos
UTM (X) USO 30	434.287	UTM (Y) USO 30	4.695.318
Cuenca Hidrográfica		DUERO	
Masa de Agua Subterránea		«Castrojeriz» (DU-400016)	
Profundidad sondeo		150	Volumen de Agua extraíble/año 4.704 m ³
Caudal máximo instantáneo		0,22 l/s	Potencia bomba 2 CV
Descripción			
Las principales características del proyecto de sondeo son: – Profundidad: 150 m. – Sistema de perforación: Rotación con circulación directa de lodos. – Diámetro perforación: 250 mm (310 mm en los 15 m primeros). – Diámetro entubado: 160 mm. – Entubado con: Tubería de PVC – Filtros: Tipo puentecillo. – Empaque de gravilla: Silíceo de 4-8 mm – Grupo electrobomba sumergido de 2 CV. Se ejecutará mediante el método de rotación con circulación directa de lodos, hasta 150 m de profundidad. Los lodos de perforación se verterán en una balsa impermeabilizada de 9 m³ (3 m x 3 m x 1 m). No se utilizarán aditivos químicos. El sondeo previsto tendrá una profundidad de 150 m. Los 15 primeros metros del emboquille se llevará a cabo mediante perforación de 310 mm de diámetro y tubería de acero de diámetro 260 mm. Posteriormente perforado en 250 mm de diámetro y entubado con tubería de PVC de 160 mm, electrosoldada, con filtros de puentecillo en los tramos de acuíferos encontrados y con engravillado del espacio granular. Para evitar filtraciones se prevé rellenar el espacio anular comprendido entre la tubería metálica de emboquille de 260 mm. de diámetro y la respectiva tubería interior de 160 mm. con lechada de cemento en el tramo comprendido entre los 0 y 15 metros. Igualmente, se proyecta que la cabeza del sondeo sobresalga al menos 15 cm sobre la superficie del terreno y se encuentre hormigonada, así como dotada de tapa que evite la entrada de cuerpos extraños o sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. Se instalará un grupo electrobomba sumergible de 2 CV de potencia a 135 m de profundidad, alimentado por un grupo electrógeno, para un caudal máximo instantáneo de 0,22 l/s y un volumen anual de 4.704 m³. Finalizadas las obras se restaurará el entorno afectado. El acceso a la zona es directo desde la carretera de Arroyal a Pedrosa de Río Úrbel, que parte desde Marmellar de Abajo en dirección oeste. Transcurridos 300 m, parte a mano derecha un camino agrícola, encontrándose el lugar donde se ejecutará el sondeo a 90 m de distancia.			

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El documento ambiental presentado describe el medio afectado, identifica los principales impactos sobre el mismo, estableciendo finalmente una serie de medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental, diferenciando las fases de construcción, funcionamiento y cese.

Las alternativas planteadas son la denominada «0» o de no ejecución del proyecto y la elegida, que plantea la ejecución de un sondeo en la parcela 9.003 del polígono 506 del término municipal de Pedrosa de Río Úrbel, emplazado sobre un acuífero permeable con un estado cualitativo de la masa de agua bueno.

Conocido el medio y las principales características del proyecto se han identificado una serie de impactos ambientales tanto en la fase de construcción como en la de explotación, habiéndose valorado los mismos en relación con la calidad atmosféricas, ruido, suelos, riesgos geotécnicos, hidrología, hidrogeología, vegetación, hábitats de interés, fauna, espacios naturales protegidos, paisaje y medio socioeconómico y cultural. También se analizan impactos en fase de ensayo relacionados con hidrología superficial, hidrogeología, espacios naturales protegidos y paisaje. Todos los impactos se valoran como compatibles.

No obstante, con el objetivo de mitigar los posibles impactos derivados de la ejecución del proyecto, se recogen en el documento ambiental una serie de medidas de integración ambiental, de aplicación en las distintas fases

Por último, el documento ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental con objeto de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

Con fecha 26 de marzo de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas para abastecimiento de la localidad Marmellar de Abajo, término municipal de Pedrosa de Río Úrbel (Burgos), promovido por el Ayuntamiento, conforme al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2. CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 30 de marzo de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital (Urbanismo)	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital (Carreteras)	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Área de Medio Natural)	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial en Burgos	Sí
Diputación de Burgos	No
Ecologistas en Acción de Burgos	No

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Burgos, con fecha 31 de marzo de 2026 informa que dadas las características de la instalación y teniendo en cuenta que no existen yacimientos arqueológicos catalogados en la parcela afectada, no se estima necesario establecer medidas correctoras desde el punto de vista arqueológico.

Por otro lado, se recuerda que si durante el transcurso de la obra aparecieran restos que pudieran llevar implícito un determinado carácter arqueológico, se paralizarán las obras y se atenderá a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos, en su informe de fecha 12 de mayo de 2026, relativo a urbanismo, señala que el término municipal de Pedrosa de Río Úrbel cuenta con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 15 de julio de 1992. Así mismo, es de aplicación la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con sus modificaciones posteriores.

El suelo donde se ubica el sondeo no se encuentra incluido en el ámbito delimitado en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por lo que de conformidad con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial de Burgos debe clasificarse como Suelo No Urbanizable Genérico.

Concluye el informe que la actividad que se plantea es un Uso Sujeto a Autorización en suelo rústico según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por lo que se deberá seguir el procedimiento previsto en sus artículos 306 a 308 y el régimen urbanístico vigente, sin perjuicio del resto de informes y/o autorizaciones previstas en la legislación sectorial.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos, en informe de fecha 10 de junio de 2026 relativo a carreteras, indica que el área de actuación no se encuentra en el entorno de ninguna carretera de titularidad autonómica.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informa con fecha 28 de abril de 2026 que el proyecto no tiene coincidencia geográfica con la concentración parcelaria de la Zona de Marmellar de Abajo, declarada de Utilidad Pública mediante Acuerdo de 22 de agosto de 2002. No obstante, indica que el camino afectado y sus obras de fábrica asociadas deberán reponerse al estado previo a la ejecución del proyecto.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (Área de Medio Natural), emite informe de fecha 22 de abril de 2026 indicando que el proyecto no presenta coincidencia geográfica ni se prevén afecciones a las siguientes figuras de protección ambiental:

- Red Natura.
- Espacios Naturales Protegidos.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Catálogo de Flora protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora.
- Especímenes Vegetales de Singular Relevancia.
- Montes de utilidad pública, montes particulares y otros montes gestionados.
- Vías pecuarias.

Se deberán tomar medidas para la evitar la afección a la vegetación arbustiva y arbórea de la parcela colindante, así como determinar la posible nidificación de especies para evitar afección a la fauna.

Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella.

Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, en su caso, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Como quiera que la observancia de dichas condiciones es la que garantiza la ausencia de perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, su incumplimiento supondrá una infracción de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El resultado de la presente evaluación se entiende así mismo emitido a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Decreto.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, indica en informe de fecha 7 de abril de 2026 que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función de riesgo potencial poblacional es «No delimitado».

En cuanto al riesgo de incendios forestales, según el INFOCAL, el índice de riesgo local y el de peligrosidad están clasificados como «Muy Bajo» y «Bajo», respectivamente. No obstante, se deben tener en cuenta las medidas preventivas establecidas en la siguiente normativa:

- RD 893/2013, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencia por incendios forestales, atendiendo especialmente a lo establecido en el Anexo II.

- RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, atendiendo especialmente a las instalaciones de protección contra incendios y al punto 10 del Anexo II, riesgo de fuego forestal.

Respecto al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosos por carretera y ferrocarril el riesgo «No ha sido delimitado», en ambos casos. Así mismo indica que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva SEVESO en Castilla y León.

Concluye el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá actualizarse el análisis de riesgos, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la ejecución de un sondeo para abastecimiento de agua a la localidad de Marmellar de Abajo (Burgos). El sondeo se ejecutará mediante el método de rotación con circulación directa de lodos hasta 150 m de profundidad. El volumen anual de agua extraíble es de 4.704 m³. La superficie directamente afectada por la realización del sondeo se limita a 10/15 m², con escasa incidencia sobre factores ambientales, destacando los efectos que pueda suponer el proyecto sobre el estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas.

El principal recurso natural afectado es el agua. Por ello, deberá disponer de concesión de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Duero, que incluye exigencias relativas al mantenimiento en buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas.

Durante las obras, existirán puntualmente emisiones de polvo y aumento de los niveles sonoros en la zona, hechos puntuales y de escasa magnitud por las características de la instalación. El mantenimiento de la maquinaria se realizará fuera del emplazamiento. No se aprecian riesgos de contaminación u otras perturbaciones de especial significación.

Los residuos generados durante las obras, peligrosos y no peligrosos, serán entregados a gestor autorizado.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto de sondeo se ejecutará en la parcela 9003 del polígono 506 del término municipal de Pedrosa de Río Úrbel (Burgos). Las coordenadas UTM en el Huso 30 (ETRS89) del punto de la ubicación del sondeo son las siguientes: 434.287 (X) y 4.695.318 (Y).

La parcela donde se ubica el nuevo sondeo está clasificada como Suelo No Urbanizable Genérico.

La actividad no tiene coincidencia con espacios naturales protegidos de Castilla y León, espacios Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Ámbito de aplicación de planificación de especies, Catálogo de Flora protegida de Castilla y León y Microreservas de Flora, Especímenes Vegetales de Singular Relevancia, Montes de utilidad pública, montes particulares y otros montes gestionados y vías pecuarias

El proyecto tampoco presenta coincidencia territorial con zonas vulnerables designadas por el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Los posibles impactos durante la fase de ejecución de las obras sobre el medio natural son los derivados de la ocupación de los terrenos por la maquinaria, materiales y el propio sondeo, generación de ruidos, posible contaminación por uso de maquinaria, generación de residuos y la producción de polvo.

Señalar como principal impacto ambiental el efecto sobre las aguas subterráneas relacionado con la excesiva explotación de acuíferos, también afecciones indirectas durante la fase de funcionamiento del proyecto que la extracción de aguas subterráneas pudiera tener sobre los cauces del entorno y el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos.

Si bien, la extensión del impacto es limitada, localizada en el tiempo, no presentando carácter transfronterizo.

Por ello se considera que el impacto ambiental global del proyecto es compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras incluidas en la documentación aportada, en el presente informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de Sondeo para captación de aguas subterráneas para abastecimiento de la localidad de Marmellar de Abajo, término municipal de Pedrosa de Río Úrbel (Burgos), promovido por el Ayuntamiento, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de carácter ambiental o sectorial que sean de aplicación.

5.1. Se deberán cumplir las medidas preventivas, protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental y en el proyecto presentado por el promotor, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Accesos y afecciones a carreteras. Para el acceso a la parcela se emplearán caminos públicos que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad. En caso de producirse daños o deterioro durante la perforación, deberán ser restaurados a su estado original.

Se evitará la circulación de maquinaria fuera de pistas, evitando la formación de roderas y remoción del terreno, debiendo detener inmediatamente los trabajos en caso de que se detecte dicho efecto. En cualquier caso, no se circulará fuera de caminos con vehículos en condiciones de terreno encharcado.

- b) Protección de las aguas:

1. Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres:

Se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, como es el caso, requerirá de la autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

2. Posibles afecciones a las aguas subterráneas:

La construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.

Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semiconfinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el Art. 188 bis del RDPH.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.
- Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.

- Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

3. Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas:

Se recuerda que el uso del agua requiere autorización o concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

4. Calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. Vertidos:

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 100 del TRLA.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

- c) Protección de la vegetación y Red Natura 2000. Se evitará eliminar vegetación natural existente, en particular se respetará el arbolado presente en la zona.

También quedarán libres de ocupación de acopios y material de obra los espacios cercanos a cauces y áreas encharcadas, especialmente para el depósito de lodos a extraer del sondeo.

- d) Protección de la fauna. Se prospectará el terreno previamente a cualquier remoción para determinar posible presencia de nidificación de fauna en el suelo, y caso positivo se retrasarán las obras hasta el abandono del nido por las crías.

Se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre del área de trabajo.

En cuanto a emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, deberán minimizarse en lo posible aislando adecuadamente el cuadro electrógeno del sistema de bombeo, recordando que se trata de un área de silencio, y los niveles de ruido deberán atenerse a lo recogido al respecto por la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

- e) Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, que dictará las normas de actuación que procedan en base a la normativa de aplicación.
- f) Gestión de residuos. Conforme a lo establecido en la legislación vigente de residuos y suelos contaminados, si procede, deberán presentar comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos.

Todos los residuos generados durante la fase de obras y funcionamiento de la actividad serán segregados, según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados a través de su entrega a gestor autorizado según lo establecido en la normativa vigente de residuos y suelos contaminados.

- g) Prevención de incendios forestales. La ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, deberán cumplir las condiciones prescritas en la norma vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.
- h) Restauración y abandono. Si el sondeo no resulta favorable y no llega a entubarse, se deberá sellar de forma adecuada para evitar caída de personas o animales, o la contaminación de los acuíferos. Para ello se procedería a rellenar el sondeo en toda su longitud con lechada de cemento y/o bentonita.

Una vez concluida la ejecución del sondeo, se restaurará todo el entorno alterado por las obras requeridas, restauración de la balsa de lodos, desmantelamiento y limpieza del lugar ocupado por la perforadora, recuperando el aspecto natural de los terrenos.

Se establecerá un procedimiento detallado de abandono en caso de resultar negativo el sondeo o por cualquier causa, incluyendo el sellado del sondeo que se prevé sustituir. Para el sellado se deberá emplear, en la medida de lo posible, materiales sólidos inertes, con objeto de lograr que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales, eliminando los 2 m más superficiales de tubería y procediendo a su sellado y relleno con tierra vegetal.

5.2. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.4. Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6. Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.